القراءة: الملكية الفكرية

💡 **فكرة الدرس:** **الملكية** سلطة التمتع المطلق بشيء معين يحوزه صاحبه، وتشمل الاستعمال والاستغلال والتصرف، و**الملكية الفكرية** نوعان: **صناعية** و**أدبية وفنية**، تحميها الشريعة والدساتير والقوانين، وقد انضمت **سلطنة عُمان** إلى **المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أقرأ النص قراءة صامتة واعية
- أعرّف الملكية وأحدد عناصرها
- أميز نوعي الملكية الفكرية وأمثّل لهما
- أبين جهود السلطنة في حماية الملكية الفكرية

📖 مفردات الدرس

الوضعية
القوانين التي وضعها البشر (وضع)

تكفلها
تضمنها (كفل)

الحق العيني
الحق المادي الملموس المرئي بالعين المجردة (عين)

العقد الاجتماعي
الاتفاق الذي ينظم علاقات أفراد المجتمع

المسؤولية
تكليف من أخلّ به تعرّض للمساءلة

الحيازة
الضم والتملك

براءة الاختراع
وثيقة تمنح المخترع حق الانتفاع باختراعه

الحقوق والملكية

- تقوم المجتمعات الحضارية على أسس التعاون واحترام حقوق الفرد والجماعة
- تنقسم الحقوق إلى **عامة** (سياسية واجتماعية) و**خاصة** (حقوق الأسرة والحقوق المالية)
- الحقوق المالية ثلاث: **العينية**، و**الشخصية أو الالتزام**، و**المعنوية أو الذهنية أو الأدبية**
- **الملكية**: سلطة التمتع المطلق بشيء مادي معين، عناصرها: **الاستعمال والاستغلال والتصرف**
- اجتماع العناصر الثلاثة يسمى في الفقه الإسلامي **الملك التام**

نوعا الملكية الفكرية

- **الملكية الصناعية**: براءات الاختراع وحقوق ملكية النماذج والرسوم الصناعية وأسماء المحلات التجارية والعلامات التجارية والإشارات المميزة
- **الملكية الأدبية والفنية**: ملكية القصص والأشعار والكتابات العلمية والنصوص المسرحية والأفلام والتأليف والرسم
- يصعب الفصل بينهما لأن الأعمال الفنية يزداد استخدامها في الصناعة

حماية الملكية الفكرية

- حرّمت الشريعة الإسلامية أن يُنال حق المسلم بغير رضاه
- أوصى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحق التملك
- وسيلتا الحماية: **الحصول على تصريح** من مالك الحق، و**دفع ثمن** للانتفاع
- مجالاتها: براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية وبرامج الحاسب الآلي والتسجيلات الصوتية والمؤشرات الجغرافية

الملكية الفكرية في السلطنة

- بتاريخ ١٩ نوفمبر ١٩٩٦م أودعت السلطنة وثائق طلب الانضمام إلى **الوايبو**
- في ١٩ فبراير ١٩٩٧م أصبحت عضوًا في المنظمة
- صدر **المرسوم السلطاني ٩٦/٧٤** معلنًا التزام السلطنة بقانون الملكية الفكرية



الملكية الفكرية في السلطنة

✏️ أمثلة محلولة

ما عناصر الملكية؟

الحل: الاستعمال والاستغلال والتصرف

إلى أي نوع تنتمي العلامة التجارية؟

الحل: الملكية الصناعية

ما رأيك في: أخذت فقرة من كتاب لبحث دون توثيق؟

الحل: سلوك خاطئ يعتدي على الملكية الأدبية، والصواب التوثيق

⭐ تذكّر

- صناعية = اختراع وعلامة تجارية
- أدبية وفنية = قصة وشعر ورسم وتأليف
- الوايبو = WIPO

⚠️ انتبه من الخطأ

- الملكية الفكرية ليست للأشياء المادية فقط، بل لنتاج العقل
- نسخ البرامج والتسجيلات دون إذن اعتداء على حقوق أصحابها

🧩 **نشاط:** بيّن رأيك في سلوكيات: نشر مقال يخص شخصًا آخر باسمك، وطباعة شعار شركة مشهورة دون ترخيص

✅ أختبر نفسي

١. ما عناصر الملكية؟
٢. ما نوعا الملكية الفكرية؟
٣. متى أصبحت السلطنة عضوًا في الوايبو؟
٤. ما المقصود بالملك التام؟

الإجابات: (١) الاستعمال والاستغلال والتصرف ، (٢) صناعية وأدبية فنية ، (٣) ١٩ فبراير ١٩٩٧م ، (٤) اجتماع عناصر الملكية الثلاثة